

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
4141/2533

นายสุวิทย์ เจริญวัฒน์ชัย
นายอมร เตชะสุริยวรกุล กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 680 วรรคสอง

หนังสือสัญญาค้ำประกันมีแต่จำเลยที่ 3 ลงชื่อเป็นผู้ค้ำประกันไว้เท่านั้น โดยข้อความในสัญญามีได้ปรากฏว่า จำเลยที่ 3 ค้ำประกันหนี้ของผู้ใดต่อโจทก์ และจำเลยที่ 1 นำหนังสือค้ำประกันนั้นมาให้โจทก์ โดยไม่ปรากฏว่า จำเลยที่ 3 มีนิติสัมพันธ์ใด ๆ กับโจทก์ทั้งข้อความในสัญญาก็กล่าวถึงการค้ำประกันต่อบริษัทโดยตลอด มิได้บ่งชี้ว่า จำเลยที่ 3 เจตนาจะค้ำประกันจำเลยที่ 2 ต่อโจทก์แต่อย่างใด โจทก์ย่อมไม่อาจใช้หนังสือสัญญาค้ำประกันดังกล่าวมาเป็นหลักฐานฟ้องร้องให้บังคับคดีแก่จำเลยที่ 3 ได้

โจทก์ฟ้องขอให้จำเลยที่ ๑ ในฐานะผู้ส่งจ่ายเช็คและสลักหลังเช็คบางฉบับ จำเลยที่ ๒ ในฐานะผู้สลักหลังเช็คทุกฉบับ และจำเลยที่ ๓ ในฐานะผู้ค้ำประกันจำเลยที่ ๒ ร่วมกันชำระเงิน ๑๗๒,๓๓๕ บาท ให้โจทก์พร้อมด้วยดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี ของต้นเงิน๑๖๑,๕๕๐ บาท นับถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ

จำเลยที่ ๑ ที่ ๒ ขาดนัดยื่นคำให้การและขาดนัดพิจารณา

จำเลยที่ ๓ ให้การว่า ไม่มีนิติสัมพันธ์กับโจทก์ หนังสือสัญญาค้ำประกันท้ายฟ้องเป็นเอกสารที่สร้างขึ้นระหว่างจำเลยที่ ๒ กับจำเลยที่ ๓ ไม่เกี่ยวพันกับโจทก์ และสัญญาดังกล่าวเป็นโมฆะเพราะขัดต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชน ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยที่ ๒ และจำเลยที่ ๓ ร่วมกันชำระเงินและดอกเบี้ยตามฟ้องให้แก่โจทก์ กับให้จำเลยที่ ๑ ร่วมกันชำระเงิน ๖๐,๐๐๐ บาท นับแต่วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๒๗ เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ คำขอโจทก์นอกจากนี้ให้ยก

โจทก์และจำเลยที่ ๓ อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยที่ ๑ ร่วมกับจำเลยที่ ๒ ชำระเงินให้แก่โจทก์ตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น ให้ยกฟ้องโจทก์สำหรับจำเลยที่ ๓ นอกจากที่แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า คดีมีปัญหาต้องวินิจฉัยตามฎีกาของโจทก์ว่าจำเลยที่ ๓ จะต้องรับผิดชอบโจทก์ในฐานะผู้ค้ำประกันหรือไม่ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๖๘๐ วรรคสอง บัญญัติว่าสัญญาค้ำประกันนั้น ถ้ามิได้มีหลักฐานเป็นหนังสืออย่างใดอย่างหนึ่งลงลายมือชื่อผู้ค้ำประกันเป็นสำคัญ จะฟ้องร้องให้บังคับคดีหาได้ไม่เมื่อปรากฏว่าหนังสือสัญญาค้ำประกันเอกสารหมาย จ.๖ มีแต่จำเลยที่ ๓ ลงชื่อเป็นผู้ค้ำประกันไว้เท่านั้น โดยข้อความในหนังสือสัญญาค้ำประกันนั้น มิได้ปรากฏว่าจำเลยที่ ๓ ค้ำประกันหนี้ของผู้ใดต่อโจทก์ ทั้งโจทก์เองนำเสนอยอมรับว่า จำเลยที่ ๑ นำสัญญาค้ำประกันเอกสารหมาย จ.๖ มาให้โจทก์ โดยไม่ปรากฏว่า จำเลยที่ ๓ มีนิติ

สัมพันธ์ใด ๆ กับโจทก์ และข้อความในสัญญากล่าวถึงการค้ำประกันต่อบริษัทโดย
ตลอด มิได้บ่งชี้ว่า จำเลยที่ ๓ เจตนาค้ำประกันจำเลยที่ ๒ ต่อโจทก์แต่อย่างใด โจทก์
ย่อมไม่อาจใช้หนังสือสัญญาค้ำประกันนั้นมาเป็นหลักฐานฟ้องร้องให้บังคับคดีแก่
จำเลยที่ ๓ ได้

พิพากษายืน

(ประจักษ์ พุทธิสมบัติ-สวิน อักษรายุธ-ปิ่นทิพย์ สุจริตกุล)

ศาลแพ่ง - นายอำนวยการ หมวดเมือง
ศาลอุทธรณ์ - นายราเชนทร์ จำปาสุต

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>